

C 6610
Abteilung Ferner Osten

Berlin, den 23. 7. 1978

000255

Winkler
Lehmann
Bemerkung für Genossen Minister Oskar Fischer

Wir schlagen vor, alle drei Punkte der beiliegenden mündlichen Erklärung gegenüber dem Rat der chinesischen Botschaft in Berlin zusammen vorzutragen.

Die diplomatische Aktivität des chinesischen Botschafters in Bonn gegenüber Westberlin ist für uns auch der Aufhänger für die nachfolgenden Darlegungen zu Punkt 3. Sonst liegen mir einige westliche Pressemeldungen vor, auf die wir uns nicht beziehen wollen.

Genosse Strauss müßte sie aber als Aufhänger nehmen oder sich auf das Gespräch in Berlin beziehen. Das scheint uns aber nicht zweckmäßig zu sein.

Jarock
Jarock

Wortlaut einer Erklärung, die dem Rat der Botschaft der VR China in der DDR mündlich vorgetragen wird

Aus gegebenem Anlaß hält es das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik für notwendig, die Position der Deutschen Demokratischen Republik hinsichtlich des Status von Westberlin darzulegen und einige damit in direktem Zusammenhang stehende Fragen zu erläutern:

1. Bei der Beurteilung des Status Westberlins ist von folgenden Grundtatsachen auszugehen:
Westberlin war zu keiner Zeit Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Die drei Westmächte mußten dieser Sachlage von Anfang an Rechnung tragen und mehrfach offiziell bekräftigen, daß Westberlin kein Bestandteil der BRD ist und nicht von ihr regiert wird.

Im Vierseitigen Abkommen vom 3. September 1971 wurde erneut völkerrechtsverbindlich bestätigt, daß "diese Sektoren so wie bisher kein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden". Gleichzeitig wird hervorgehoben, daß die dem widersprechenden Artikel des Grundgesetzes der BRD suspendiert bleiben.

Aus diesen Fakten ergibt sich, daß die BRD keinerlei souveräne Rechte gegenüber Westberlin besitzt. Verbindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der BRD können nur unter Berücksichtigung der oben dargelegten Grundtatsachen aufrechterhalten und entwickelt werden.

2. Die Volksrepublik China ist in der Vergangenheit davon ausgegangen, daß Westberlin nicht Bestandteil der BRD ist und nicht von ihr regiert werden darf. Die Deutsche Demokratische Republik hat diesen Standpunkt der VR China stets begrüßt.

Vor kurzem übermittelte der Botschafter der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland dem Regierenden Bürgermeister von Westberlin wie den Ministerpräsidenten der Länder der BRD seine Visitenkarte. Dadurch wurde der Westberliner Bürgermeister durch den offiziellen Vertreter

der VR China in der BRD genauso behandelt, wie die Regierungschefs der BRD-Länder, über die die Bundesregierung in Bonn im Grundgesetz der BRD festgelegte souveräne Rechte ausübt.

Das MfAA der DDR drückt sein Befremden über diesen Schritt des Botschafters der VR China in der BRD aus, der offizielle diplomatische Aktivitäten gegenüber Westberlin entwickelte. Es bedauert, daß damit die legitimen Interessen der DDR geschädigt und Bestrebungen der BRD Vorschub geleistet werden, das Vierseitige Abkommen zu unterlaufen.

Das MfAA der DDR spricht die Hoffnung aus, daß die chinesische Seite den Standpunkt der DDR berücksichtigt und davon Abstand nimmt, durch die Botschaft der VR China in der BRD diplomatische Aktivitäten gegenüber Westberlin durchzuführen.

3. In letzter Zeit haben einige sozialistische Staaten die Errichtung von Generalkonsulaten in Westberlin bei den zuständigen Organen der USA, Großbritanniens und Frankreichs beantragt. Falls die chinesische Seite ähnliche Absichten hat, erwartet die DDR, daß auch sie bei deren Realisierung von der bekannten Tatsache ausgeht, daß Westberlin kein Bestandteil der BRD ist und nicht von ihr regiert wird. Das bedeutet insbesondere:
Die Errichtung einer Vertretung in Westberlin dürfte keinesfalls auf der Grundlage und im Rahmen der Beziehungen zwischen der VR China und der BRD erfolgen;
eine selbständige Vertretung der VR China in Westberlin sollte direkt dem MfAA der VR China unterstehen und nicht der Botschaft der VR China in der BRD;
die Antragstellung für die Errichtung einer derartigen Vertretung sollte bei den drei Westmächten, jedoch nicht über die Botschaften dieser Staaten in der BRD vorgenommen werden.

Das MfAA der DDR würde es begrüßen, wenn die VR China in ihrer künftigen Politik gegenüber Westberlin von dem im Vierseitigen Abkommen festgelegten Status Westberlins ausgeht und die legitimen Interessen der DDR berücksichtigt.

Ich bitte Sie, diesen Standpunkt des MfAA der DDR dem MfAA der VR China zu übermitteln.